

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. ETERCON PHARMA
DAN
PT DISA PRIMA MEDIKA
RS PRIMA HUSADA MALANG
TENTANG
KERJASAMA PAKET MELAHIRKAN

Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari rabu, tanggal satu , bulan Januari , tahun dua ribu dua puluh lima , (01-01-2025) oleh dan antara:

1. **PT. ETERCON PHARMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor pusat di Jalan Pos Pengumben Raya No. 8, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk – Jakarta Barat 11560 ("Perseroan"), dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh Leny Margareth Frenciple selaku Group Brand Manager perseroan untuk brand/merek dagang , PROBABY, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Surat Kuasa KOMDIR/DIR-EP/VII/010.24 tertanggal 24 Juli 2024 (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**").
2. **PT.DISA PRIMA MEDIKA**, suatu pelayanan kesehatan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 812011508158100001 , berkantor di Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Kecamatan Singosari ,Kabupaten Malang. Dalam melakukan perbuatan hukum ini dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama RS Prima Husada Malang (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi farmasi (obat) dan alat kesehatan yang terdaftar sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Indonesia, dan pemilik dan/atau pemegang sah atas brand/merek dagang , **PROBABY** (selanjutnya disebut "**Produk**")
- b. perseroan terbatas yang memiliki dan mengelola dari Rumah Sakit, yang berlokasi dan beralamat di Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Kecamatan Singosari ,Kabupaten Malang. Yang didukung oleh fasilitas-fasilitas, infrastruktur, sumber daya manusia dan manajemen, yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai Rumah Sakit ("**RS Prima Husada Malang** ").

Pihak I	Pihak II

- c. Bahwa **Para Pihak** sepakat dan akan bekerjasama dengan sebaik-baiknya untuk dapat memberikan nilai lebih terhadap pelayanan **Pihak Kedua** maupun kualitas produk **Pihak Pertama**, serta kemanfaatan lainnya yang menguntungkan **Para Pihak** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menjalankan dan menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

LINGKUP KERJASAMA

Pihak Pertama memberikan support Produk Paket Maternity untuk dibagikan secara gratis kepada Pasien Pihak Kedua yang melahirkan dan Pihak Kedua sebagai benefit atas penyediaan Paket Maternity maka Pihak Pertama akan melaksanakan Promosi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Bentuk pemberian dukungan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian adalah **Pihak Pertama** wajib :
 - a. Memberikan Paket Maternity secara gratis (**Free**) untuk pasien yang melahirkan sebanyak 30 (tiga puluh) paket Produk per bulan dan di berikan setiap bulannya sesuai dengan jumlah yang terpakai dan di realisasikan menggunakan alamat korespondensi yang tertera dalam perjanjian ini.
 - b. Produk Maternity Package Probaby sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Perjanjian yang terdiri dari :
 - a. PROBABLE Liquid Cleanser 150 ml : 1 pcs
 - b. PROBABLE Lotion 100 ml : 1 pcs
 - c. PROBABLE Bath 100 ml : 1 pcs

Paket tersebut dikemas dalam wadah khusus dan Katalog Produk

1. Jika terdapat kekosongan barang dikarenakan *issue* bahan baku dan *supply* maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat barang yang terjadi kekosongan tersebut dapat di gantikan sehingga secara unit tetap dalam jumlah kuantiti yang sama.
2. Dalam hal **Pihak Kedua** telah menerima **Maternity Package** sebagaimana dijabarkan pada ayat 1 Pasal ini maka **Pihak Kedua** dilarang untuk memperjual belikan kembali **Maternity Package** yang dimaksud dan **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan penyimpanan produk sebagaimana tercantum pada kemasan produk yang dimaksud.
3. Kompensasi yang diterima **Pihak Pertama** atas pemberian dukungan kepada **Pihak Kedua** berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II

- a. **Pihak Kedua** berhak meletakkan 1 (satu) buah Banner berukuran 60x160 cm secara eksklusif di Area Poli Anak selama masa Periode perjanjian.
- b. **Pihak kedua** memberikan kompensasi open booth secara free sebanyak 6 kali dalam satu bulan selama periode kerjasama disesuaikan dengan ketentuan dari **Pihak Kedua**.
- c. **Pihak Kedua** bersedia memberikan support narasumber dokter untuk pelaksanaan seminar, screening gigi, dan atau aktifitas lain dalam rangka memberikan edukasi diluar area rumah sakit seperti di instansi sekolah yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**.

PASAL 3

PERIHAL PENGIRIMAN

1. **Pihak Pertama** wajib mengirimkan Paket Maternity kepada **Pihak Kedua** minimal 2 minggu setelah Perjanjian ditanda-tangani oleh Para Pihak dan di terima secara lengkap oleh Pihak Pertama dan di serahkan pada jam kerja pada minggu pertama setelah menerima konfirmasi permintaan bulan selanjutnya dari Pihak Kedua dan di kirimkan kepada Pihak Kedua dengan detail yaitu :

Nama : **RS Prima Husada Malang**
 Alamat : Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Kecamatan Singosari ,Kabupaten Malang
 UP : [Divisi Marketing](#)
 No. telepon : 0811 3507 164

2. Pengiriman **Maternity Package** akan dilaksanakan melalui ekspedisi internal atau external dari **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dinyatakan telah menerima produk **Maternity Package** dengan kondisi baik dan lengkap jika tidak ada konfirmasi dalam 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada **Pihak Pertama** sejak produk **Maternity Package** telah diterima oleh **Pihak Kedua** dengan alamat pengiriman sebagaimana tercantum pada ayat 1 Pasal ini.
3. Pihak Kedua berhak untuk meminta penggantian produk dan/atau menginformasikan apabila ada kekurangan pengiriman produk dan Pihak Pertama wajib untuk mengirimkan penggantian produk dan/atau kekurangan produk dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama dengan contact alamat sesuai korepondensi dalam perjanjian ini.
4. Jika terjadi perubahan alamat pengiriman atau PIC (*Person In Charge*) yang bertanggung jawab dalam penerimaan **Maternity Package**, **Pihak Kedua** wajib memberikan konfirmasi kepada **Pihak Pertama** dengan batas waktu tanggal 15 pada bulan sebelumnya. Jika

Pihak I	Pihak II

ternyata produk **Maternity Package** telah dikirimkan oleh **Pihak Pertama** sebelum dilakukannya konfirmasi perubahan alamat pengiriman atau PIC (*person in charge*) maka **Pihak Kedua** dinyatakan telah menerima paket tersebut.

5. Semua perubahan detail alamat dan PIC (*Person In Charge*) dari **Pihak Kedua** dinyatakan sah jika dituangkan dalam surat resmi yang telah diterima dan dikonfirmasi oleh **Pihak Pertama**. Pihak Pertama wajib untuk bertanggung jawab apabila Pihak Kedua telah melakukan konfirmasi.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ditentukan selama **12 (dua belas) bulan** , efektif berlaku sejak tanggal **1 Januari 2025** dan berakhir pada tanggal **1 Januari 2026**.
2. Atas kesepakatan **Para Pihak**, Perjanjian dapat diperpanjang dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.
3. Dalam hal **Para Pihak** hendak memperpanjang Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** menjadi prioritas **Pihak Kedua** dengan mengajukan pemberitahuan tertulis dan/atau draft addendum Perjanjian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 5 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berakhir dan/atau dapat diakhiri oleh **Para Pihak**, jika :
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian dan tidak diperpanjang oleh **Para Pihak**.
 - b. **Para Pihak** sudah melaksanakan seluruh prestasinya (hak dan kewajiban).
 - c. Salah satu pihak ingkar dengan tidak melaksanakan prestasinya, dan pihak lainnya dirugikan atas hal tersebut.
 - d. Kesepakatan **Para Pihak** untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian.
2. Pihak yang dirugikan dapat memberikan 3 kali peringatan tertulis sebelum melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak.
3. Pengakhiran Perjanjian sepihak dan/atau atas kesepakatan **Para Pihak** tidak menggugurkan hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan dalam periode sebelum pengakhiran Perjanjian.
4. Dalam pengakhiran Perjanjian **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pihak I	Pihak II

PASAL 6

LAMPIRAN

1. Lampiran-lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam perjanjian.
2. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** akan melampirkan dimaksud pada ayat 1 pasal ini terdiri dari :
 - 2.1 Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - 2.2 Nomor Ijin Operasional

PASAL 7

KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi yang dilakukan oleh **Para Pihak** sehubungan dengan Perjanjian dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima apabila **Para Pihak** menggunakan alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

PT.ETERCON PHARMA

Jl. Pos Pengumben Raya no. 8
Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk
Jakarta Barat 11560
Up. Leny Frenciple dan Kristian Gidion
Email : lfrenciple@eterconpharma.com dan
Kristian.gidion@eterconpharma.com
Telepon / fax : 021-5355 888 /
021-5355 822

PIHAK KEDUA

PT DISA PRIMA MEDIKA

RS PRIMA HUSADA MALANG

Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Kecamatan
Singosari ,Kabupaten Malang
Up. Ibu Farida
Email : marketingrsphm@gmail.com
Telepon: 0811 3507 164

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1. Tiap kegagalan atau tidak dilaksanakannya ketentuan atau kewajiban salah satu Pihak dalam Perjanjian ini atau oleh **Para Pihak**, tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Perjanjian, hanya jika dan sepanjang hal tersebut terjadi oleh karena peristiwa Force Majeure. Dalam hal Force Majeure, Pihak yang gagal harus bebas dari tanggung jawab yang dinyatakan sebagai akibat dari kegagalannya dan semua risiko yang muncul merupakan risiko masing-masing Pihak.
2. Force Majeure adalah suatu kondisi atau suatu kejadian yang termasuk namun tidak terbatas pada pemogokan, perang, pemberontakan atau aksi militer lainnya, kebakaran, banjir, gempa bumi, pandemi , wabah, bencana alam, serta kebijakan pemerintah pusat

Pihak I	Pihak II

maupun daerah yang tidak dapat ditanggulangi dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh salah satu Pihak.

3. **Para Pihak** setuju bahwa setiap kerugian yang dialami oleh salah satu Pihak, yang mana kerugian tersebut disebabkan karena Force Majeure, maka akan menjadi tanggung jawab Pihak yang mengalami kerugian tersebut. Tiada kewajiban atau tanggung jawab yang terdapat pada atau dinyatakan harus ada pada satu Pihak untuk membantu Pihak lain jika Pihak yang dibantu tersebut mengalami suatu kerugian.
4. Salah satu Pihak harus memberitahukan kepada Pihak lain dengan pemberitahuan tertulis mengenai terjadinya Force Majeure paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, yang berisi tentang detail penjelasan dari Force Majeure tersebut serta kemungkinan adanya perpanjangan Force Majeure dan jangka waktu untuk melaksanakan kembali ketentuan dalam Perjanjian.

PASAL 9

PAKTA INTEGRITAS

1. **Para Pihak** sepakat dan patuh pada peraturan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. **Pihak Kedua** menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan dan/atau tidak melakukan praktek korupsi , kolusi , gratifikasi dan nepotisme (KKN) secara langsung dan tidak langsung kepada seluruh jajaran karyawan termasuk di dalamnya dari level staff s/d manager Pihak Pertama dan/atau keluarganya dan/atau pihak terafiliasi lainnya dalam bentuk apapun juga.
3. **Pihak Kedua** memberikan informasi yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan juga menjamin keabsahan semua transaksi yang dilakukan, termasuk semua dokumentasi yang menyertainya dan tidak dalam pengawasan pengadilan , tidak dalam keadaan pailit atau tidak sedang di hentikan oleh instansi berwenang. Jika ditemukan pelanggaran terhadap keabsahan tersebut, maka Pihak Kedua bersedia untuk menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pihak Kedua menjamin dengan adanya perjanjian kerjasama ini Pihak Kedua tidak menjalin kerjasama serupa dengan produk atau brand serupa dengan Pihak Pertama.
5. **Pihak Kedua** tunduk kepada peraturan pengadaan barang/jasa serta pembayaran dari Pihak Pertama dan kooperatif dalam pemberian informasi terhadap indikasi penyimpangan kepada **Pihak Pertama** melalui kontak pengaduan 021-5355874
6. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** berkewajiban selama dan setelah berakhirnya atau di akhirnya Perjanjian untuk merahasiakan seluruh informasi tentang ketentuan dalam Perjanjian ini, berikut seluruh isi hasil perundingan-perundingan dan/atau rapat-rapat serta informasi-informasi lainnya yang diperoleh dalam hubungannya dengan Perjanjian ini terhadap siapapun juga.
7. **Para Pihak** berhak untuk mengungkapkan segala data, informasi, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen termasuk barang-barang dan materi lainnya yang diserahkan apabila

Pihak I	Pihak II

untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan, Pihak yang akan mengungkapkan wajib untuk memberitahukan pengungkapan tersebut kepada Pihak yang akan diungkapkan segera sebelum Pihak yang akan mengungkapkan diwajibkan untuk mengungkapkannya.

PASAL 10

PERSELISIHAN, BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Apabila terjadi perselisihan diantara **Para Pihak** mengenai pelaksanaan Perjanjian, maka **Para Pihak** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, **Para Pihak** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah-ubah untuk menyelesaikan perselisihan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta barat
3. Perjanjian ini dibuat, diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Perjanjian ini dibuat hanya dalam Bahasa Indonesia, dalam hal terdapat penerjemahan ke dalam bahasa lain, dimana terdapat perbedaan antara penafsiran antara Bahasa Indonesia dan bahasa lain hasil penerjemahan tersebut, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

PASAL 11

LAIN –LAIN

1. Para Pihak sepakat menjalankan Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab
2. Perjanjian ini bersifat Eksklusif dan Membatasi **Para Pihak** untuk melakukan perjanjian dengan Pihak lain
3. Perjanjian ini meniadakan dan menggantikan segala bentuk perjanjian termasuk semua janji-janji dan /atau persetujuan baik yang di buat secara lisan maupun secara tertulis tentang hal yang sama dengan perjanjian ini sebelum atau setelah di buatnya perjanjian
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, baik berupa penambahan dan atau perubahan akan diatur kemudian oleh **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam sebuah *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.
5. Tidak ada satupun perubahan dan/penambahan terhadap Perjanjian ini yang dianggap sah secara hukum ,kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan itu di buat secara tertulis dan di tanda tangani oleh wakil yang sah dari **Para Pihak** yang di tunjuk dalam perjanjian ini
6. Segala hak dan kewajiban **Para Pihak** dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / atau pihak lainnya baik sebagian dan/atau seluruhnya kecuali dengan persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.

Pihak I	Pihak II

7. **Pihak Pertama** menjamin bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini **Pihak Pertama** benar-benar mempunyai kapasitas, kompetensi dalam melaksanakan Perjanjian serta memiliki perizinan serta hak kekayaan intelektual atas Produk.
8. **Pihak Pertama** menjamin mutu, keamanan dan kualitas Produk yang dimilikinya dan dipergunakan dalam Perjanjian.
9. Jika salah satu dari pernyataan dan jaminan salah satu Pihak dalam pasal ini ternyata terbukti di kemudian hari tidak benar dan/atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian terhadap Pihak lainnya, maka Pihak yang menyebabkan kerugian tersebut wajib mengganti segala kerugian Pihak lainnya sebagai akibat dari pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani. **Para Pihak** bersepakat bahwa Perjanjian dapat ditanda-tangani secara terpisah pada waktu yang tidak bersamaan. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT ETERCON PHARMA

PIHAK KEDUA
PT DISA PRIMA MEDIKA

Leny Margareth Frenciple
Group Brand Manager

Endang Susilowati
Direktur Utama

Pihak I	Pihak II